

1501173-87.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... demonstram que o réu Ruan dedicava-se ao crime de tráfico de drogas, haja vista que o mesmo confessou em juízo que seria a terceira vez que teria adquirido entorpecentes para o tráfico. Além disso, Ruan, quando adolescente, praticou dois atos infracionais graves (roubo majorado e tráfico de drogas - fls.208/210), com imposição de medida socioeducativa de prestação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjstj.jus.br

1501173-87.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501173-87.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

RUAN RIBEIRO DE ANDRADE e RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, conforme narra a denúncia, no dia 18 de agosto de 2021, por volta de 15h30, na Rua Hortêncio Giron, altura do nº 407, no Bairro Águas Claras, nesta cidade, os indiciados, previamente ajustados e conscientes da ação em comum, sem autorização e em desacordo com determinação legal, traziam consigo, para comercialização ilícita:

a) 3,43 g de benzoilmetilecgonina (cocaína) (na forma de "crack"), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 28 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 124/126. A droga, distribuída em treze porções, estava acondicionada em sacos plásticos de cor preta;

b) 20,48 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 29 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 121/123. A droga, distribuída em vinte e seis porções, estava acondicionada em microtubos plásticos de cor cinza;

c) 44,61 g de Cannabis sativa - L" (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 30 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 118/120. A droga, distribuída em dezenove porções, estava acondicionada em sacos plásticos (transparente e branco).

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para ambos os réus (fls. 76/77).

Posteriormente, houve concessão de habeas corpus, colocando-se os réus em liberdade provisória (fls. 203 e 278).

Os réus foram notificados (fls. 238 e 240) e apresentaram defesa prévia (fls. 233/236).

A denúncia foi recebida (fls. 247/250) e os réus foram citados e intimados para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 312/314).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas e requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 318/327).

A Defesa dos réus Rodolfo Ribeiro dos Santos e Ruan Ribeiro de Andrade, em alegações finais escritas, pleiteou a absolvição do réu Rodolfo, alegando, em suma, insuficiência de provas, aduzindo que o réu Rodolfo não praticou nem participou do crime. Quanto ao corréu Ruan, postulou a incidência das atenuantes genéricas da confissão e menoridade relativa (fls. 334/339).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudos de constatação prévia de entorpecentes (fls. 28/30), laudos periciais definitivos das substâncias entorpecentes (fls. 118/126), bem como pela prova oral.

A autoria também é certa, pois a prova oral colhida em Juízo demonstrou que os réus Rodolfo e Ruan praticavam o crime de tráfico de drogas.

Ouvido em Juízo, o Policial Civil Daniel Aurélio de Freitas Gomes Zagatto relatou que realizavam patrulhamento na Rua Hortêncio Giron, no Bairro Águas Claras, quando avistaram os réus Rodolfo e Ruan na via pública. O réu Rodolfo empurrava uma bicicleta e o réu Ruan estava ao lado dele e, ao notar a aproximação policial, o réu Rodolfo entregou uma sacola plástica ao réu Ruan e ambos aceleraram os passos. Ao notar que seriam abordados, os réus Rodolfo e Ruan correram e entraram no imóvel de nº 407 (da Rua Hortêncio Giron). Informou que passaram a perseguir os acusados e visualizaram o réu Ruan arremessando a mencionada sacola no quintal da casa vizinha. Relatou que, feita a abordagem, em poder do réu Rodolfo foi apreendida a quantia de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais), e que nada de ilícito foi apreendido em poder do réu Ruan. Disse que o réu Ruan foi indagado e confessou que havia jogado uma sacola com drogas e com dinheiro, no quintal da casa vizinha, mas que este não soube precisar a quantidade e espécie de drogas e de dinheiro existente na referida sacola. Disse que o réu Rodolfo também foi indagado e respondeu que não sabia de nada. Informou que o Cabo Rodrigo apreendeu a sacola plástica, que continha 26 (vinte e seis) micro-tubos de cocaína, 19 (dezenove) porções de maconha e 13 (treze) porções de "crack", bem como a quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). afirmou que já havia abordado o réu Ruan em data anterior e que já havia recebido denúncias de moradores no sentido de que o réu estaria traficando. Disse que o local do fato (Rua Hortêncio Giron, altura do nº 407) é conhecido como ponto de venda de drogas. Por fim, disse que o réu Rodolfo reside no imóvel situado na Rua Hortêncio Giron, nº 407, mas que não foi realizada busca em sua casa.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em Juízo pelo policial militar Wellington Rodrigo Doná. Disse que não conhecia nenhum dos réus. afirmou que viu o réu Rodolfo passando uma sacola plástica para Ruan e correndo logo em seguida, que tal fato motivou a abordagem dos suspeitos. Por fim, disse que ao indagar Ruan sobre as drogas encontradas, o mesmo admitiu que ele e Rodolfo estariam traficando. Interrogado em Juízo, o réu Ruan Ribeiro de Andrade, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que na data do ocorrido, teria sido a terceira vez que adquiriu entorpecentes com o fim de comercializa-los. Relatou que estava sozinho, que avistou os policiais e saiu correndo, adentrando a residência de seu tio, Rodolfo, localizada na rua Hortêncio Giron, nº 407. Confirmou que arremessou as drogas na casa vizinha. Disse que as drogas não estavam dentro de uma sacola, que

carregava as drogas em suas mãos. Afirmou que estava na posse de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, 19 (dezenove) porções de maconha e 13 (treze) porções de crack. Relatou que quando foi abordado pelos policiais, foi indagado se havia mais drogas, e diante da negativa do réu, os policiais disseram que se ele não informasse onde estava o restante dos entorpecentes, levariam o seu tio Rodolfo preso também.

Narrou que Rodolfo tinha acabado de voltar do serviço, na hora dos fatos (aproximadamente às 14h), e que ainda estava com seu uniforme e bolsa de trabalho, e que iria ao dentista, por isso, deixou o serviço mais cedo. Disse que já foi abordado anteriormente, mas não sabe se foi pelos mesmos policiais que fizeram a abordagem no dia dos fatos. Por fim, relatou ser usuário de maconha e que já fez tratamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que na época dos fatos estava desempregado, mas que fazia alguns "bicos" com seu tio.

Interrogado em Juízo, o réu Rodolfo Ribeiro do Santos negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que reside na rua Hortêncio Giron, nº 407. Narrou que na data dos fatos, teria acabado de chegar em sua casa (aproximadamente às 15h), quando seu sobrinho Ruan e alguns policiais passaram correndo pelo imóvel, tendo logo em seguida sido abordado, juntamente com Ruan. Disse que antes de chegar em sua residência, passou por seu sobrinho na rua, cumprimentou e foi direto para sua casa, em sua bicicleta. Informou que os policiais apreenderam R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) que estavam em sua carteira, fruto de seu trabalho como pedreiro.

Relatou que já foi usuário de maconha, que não sabia do envolvimento de Ruan com o tráfico de entorpecentes. Por fim, informou que saiu mais cedo que o habitual de seu serviço naquele dia, porque teria uma consulta no dentista.

Assim, a prova colhida nos autos demonstrou que os acusados praticaram o crime de tráfico de drogas.

Em que pese o corréu Rodolfo ter negado a autoria delitiva, afirmando que teria acabado de chegar de seu serviço no horário dos fatos, ambos os policiais ouvidos em Juízo foram firmes ao dizer que Rodolfo caminhava ao lado de Ruan, empurrando sua bicicleta e que ao avistar a viatura, Rodolfo entregou uma sacola a Ruan e ambos passaram a correr. Na sacola, que depois foi arremessada por Ruan, havia grande quantidade e variedade de drogas, além de quantia em dinheiro.

Desta forma, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, impõe-se a condenação dos réus, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cumulado com o artigo 29, "caput", do Código Penal, conforme imputação constante da inicial acusatória.

Passo à dosimetria das penas.

Corréu Ruan:

Na primeira fase de fixação da pena, considerando a variedade e quantidade expressiva de drogas apreendidas (laudos de constatação prévia de fls. 28/30 - 10,77g de crack; 32,77g de cocaína; 58,75g de maconha), nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, torno a pena ao mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, nada há para ser considerado. Ressalto que não há incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porque os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu Ruan dedicava-se ao crime de tráfico de drogas, haja vista que o mesmo confessou em juízo que seria a terceira vez que teria adquirido entorpecentes para o tráfico. Além disso, Ruan, quando adolescente, praticou dois atos infracionais graves (roubo majorado e tráfico de drogas - fls.208/210), com imposição de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Corréu Rodolfo:

Na primeira fase de fixação da pena, considerando os maus antecedentes do réu (fls. 54/56 - processo nº 0009545-91.2006.8.26.0032 - condenação definitiva pelo artigo 14, "caput" da Lei nº 10.826/03), a quantidade expressiva de drogas apreendidas e

suas espécies (laudos de constatação prévia de fls. 28/30 – 10,77g de crack; 32,77g de cocaína; 58,75g de maconha), nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, em seis anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não ocorrem atenuantes nem agravantes genéricas.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, nada há para ser considerado. Ressalto que não há incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porque os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu dedicava-se ao crime de tráfico de drogas, haja vista que a variedade de droga e grande quantidade, são elementos que evidenciam a dedicação ao crime, razão pela qual não pode ser aplicado o redutor. Além disso, trata-se de réu portador de maus antecedentes (porte ilícito de arma de fogo – fls.54/55).

Portanto, torno definitiva a pena em seis anos de reclusão e 600 dias-multa.

Do regime inicial:

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, para ambos os réus.

Isto porque, trata-se de crime equiparado a hediondo, incidindo o artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, dispositivo legal que está em vigor.

Além disso, o corréu Rodolfo possui maus antecedentes (fls. 54/56 – processo nº 0009545-91.2006.8.26.0032 – condenação definitiva pelo artigo 14, "caput" da Lei nº 10.826/03).

A quantidade expressiva de drogas apreendidas, bem como suas espécies (laudos de constatação prévia de fls. 28/30 – 10,77g de crack; 32,77g de cocaína; 58,75g de maconha), são circunstâncias que determinam a imposição do regime inicial fechado, haja vista a gravidade concreta do crime cometido pelos acusados.

Não é possível nem recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, seja em razão da quantidade das penas e da hediondez do crime de tráfico de drogas (artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar os réus:

A) RUAN RIBEIRO DE ANDRADE, qualificado nos autos, ao cumprimento de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa (valor unitário mínimo), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.

B) RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa (valor unitário mínimo), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.

Decreto o perdimento da quantia apreendida nos autos, fls. 23/24 – R\$ 101,00 (cento e um reais), nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, pois referido valor é decorrente do crime de tráfico de drogas.

Concedo aos réus o direito ao recurso em liberdade, já que atualmente estão em liberdade provisória.

Os réus arcarão com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 12 de julho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA